



# Prefeitura Municipal de Marília Estado de São Paulo

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Categoria do objeto: Artigo 2º, II - da Lei 14.133/2021 – Serviços Comuns

| Área Requisitante    | Responsável             |
|----------------------|-------------------------|
| Gabinete do Prefeito | Rafael Durval Takamitsu |

Considerando o disposto na Lei Ordinária Municipal nº 9.184 de 19 de novembro de 2024, por tratar-se de contratação habitual, a qual não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 3º da referida Lei, e embasada também no artigo 4º, esta unidade requisitante dispensou a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar**, assim como da **Análise de Riscos**.

### 2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

**2.1.** Locação de 01 (um) veículo de passeio, tipo SUV, bicom bustível, cor preta, cinza ou chumbo, motor com potência mínima de 175CV e 2.0L, transmissão automática de 10 velocidades, com 7 airbags, freios ABS, sistema de alerta de mudança de faixa, direção hidráulica ou elétrica, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, injeção eletrônica, 5 (cinco) portas, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, central multimídia com conectividade Bluetooth via CarPlay (Apple) e Android Auto, auto falantes, película antifurto com proteção UV e transmissão luminosa mínima permitida pela legislação vigente (no mínimo 75% de transparência), rodas de liga leve 18", faróis em LED, retrovisores externos eletro-retráteis, coberto por seguro total, registrado e emplacado, sem condutor e sem combustível, franquia mínima de 5.000 km (cinco mil quilômetros) por mês, sem cobrança adicional de taxa por quilometragem dentro deste limite. Modelo de Referência: Corolla Cross XRE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

| Item | Cód.           | Quant. | Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2.05.04.0090-4 | 12     | mês   | Locação de 01 (um) veículo de passeio, tipo SUV, bicomcombustível, cor preta, cinza ou chumbo, motor com potência mínima de 175CV e 2.0L, transmissão automática de 10 velocidades, com 7 airbags, freios ABS, sistema de alerta de mudança de faixa, direção hidráulica ou elétrica, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, injeção eletrônica, 5 (cinco) portas, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, central multimídia com conectividade Bluetooth via CarPlay (Apple) e Android Auto, auto falantes, película antifurto com proteção UV e transmissão luminosa mínima permitida pela legislação vigente (no mínimo 75% de transparência), rodas de liga leve 18", faróis em LED, retrovisores externos eletro-retráteis, coberto por seguro total, registrado e emplacado, sem condutor e sem combustível.<br>Franquia mínima de 5.000 km (cinco mil quilômetros) por mês, sem cobrança adicional de taxa por quilometragem dentro deste limite.<br>MODELO DE REFERÊNCIA: Toyota Corolla Cross XRE |

**2.2.** Os serviços objeto desta contratação, enquadram-se na categoria de serviços comuns, de que trata a Lei nº 14133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

**2.3.** O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração. (artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

### 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

#### 3.1 Necessidade da Secretaria:

Considerando as necessidades atuais da Administração Pública, a locação de um veículo de passeio, tipo SUV, com as características descritas, destina-se a atender às demandas do chefe do Executivo nas rotinas de trabalho, tanto no âmbito do município quanto em deslocamentos para regiões adjacentes e outras localidades, essenciais ao exercício do cargo e ao cumprimento das atividades institucionais.

Atualmente, o veículo utilizado apresenta sérios problemas mecânicos, causados pelo tempo elevado de fabricação, alto índice de desgaste devido ao uso excessivo e



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

grandes quilometragens acumuladas. Essas falhas têm ocasionado gastos constantes e elevados com manutenção, o que compromete a eficiência operacional e a segurança necessária para os deslocamentos. Soma-se a isso o fato de que as condições atuais do veículo comprometem o conforto, a confiabilidade e a segurança exigidos em viagens oficiais, expondo o chefe do Executivo e os demais passageiros a situações de risco e transtornos indesejados.

Em razão disso, a escolha pela locação de um veículo de referência, como o Toyota Corolla Cross XRE, visa proporcionar conforto, segurança e confiabilidade nas viagens realizadas pelo chefe do Executivo e sua equipe. O modelo identificado atende plenamente às especificações técnicas detalhadas e foi selecionado de forma a viabilizar o desempenho ideal das funções executivas, priorizando eficiência e comodidade.

Além disso, vale ressaltar que a escolha por este modelo não compromete a competitividade, uma vez que diversas empresas do mercado possuem capacidade técnica e operacional para atender a essa demanda, conforme consultas realizadas para estimativa de mercado. A ampla concorrência garantida nesse processo assegura transparência e economicidade à Administração Pública.

Portanto, a locação do referido veículo se faz necessária e urgente, evitando o aumento de despesas improdutivas com o veículo atual, garantindo a segurança e eficiência das atividades funcionais desempenhadas pelo chefe do Executivo e assegurando condições adequadas para a realização das viagens oficiais.

### 3.2 Base legal:

A fundamentação jurídica da contratação se encontra:

- Na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.
- Lei Ordinária Municipal nº 9.184 de 19 de novembro de 2024.
- Decreto Municipal nº 14.464 de 27 de setembro de 2024.
- E demais legislações aplicáveis.

### 3.3 Planejamento e economia:

A realização da licitação para contratação de serviços visa:

- Atender as necessidades previamente indicadas, evitando prejuízos às atividades administrativas.
- Promover a competitividade entre fornecedores.
- Garantir a execução dos serviços indispensáveis a garantir às demandas do chefe do Executivo nas rotinas de trabalho, tanto no âmbito do município quanto em deslocamentos para regiões adjacentes e outras localidades, essenciais ao exercício do cargo e ao cumprimento das atividades institucionais.

### 3.4 Previsão orçamentária:

No momento não há plano de contratações anual neste Município, porém a despesa está prevista na Lei Orçamentária Anual vigente e alinhada com o Plano Plurianual do Município, garantindo que os recursos necessários para as aquisições sejam devidamente alocados.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

### 3.5 Justificativa da quantidade solicitada:

A locação de **um veículo** é suficiente para atender às demandas do chefe do Executivo em suas rotinas de trabalho, tanto no município quanto em deslocamentos para regiões adjacentes e outras localidades. O veículo será exclusivamente utilizado nas atividades institucionais, essenciais ao exercício do cargo e ao cumprimento das funções de representação e gestão administrativa.

Dessa forma, a quantidade solicitada está alinhada à otimização dos recursos públicos, garantindo economicidade e eficiência, sem comprometer a segurança, a confiabilidade e a prontidão necessárias para a execução das agendas oficiais.

### 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**4.1** A escolha desta modalidade visa atender às necessidades específicas da secretaria, garantindo o a execução adequada dos serviços, alinhadas às demandas institucionais.

#### 4.2 Centralização e eficiência

A realização de um único processo licitatório fornece:

- **Padronização dos serviços**, garantindo uniformidade no atendimento das necessidades e facilitando o controle de qualidade.
- **Otimização dos recursos públicos**, com maior eficiência nos custos e na logística de prestação de serviços.
- **Agilidade administrativa**, reduzindo prazos e simplificando os trâmites para execução de serviços necessários.

#### 4.3 Critérios técnicos

Os serviços listados possuem especificações detalhadas, como qualidade mínima exigida, dimensões e funcionalidades, de modo a garantir que os serviços atendam plenamente às necessidades da secretaria.

#### 4.4 Parcelamento (ou não) do objeto

Tendo em vista que se trata de apenas um item, a licitação será realizada por item.

### 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

**5.1** Os itens objeto deste Termo de Referência devem obedecer aos seguintes critérios e estarem de acordo com as especificações descritas neste Termo.

**5.1.1** Os bens/serviços deverão estar de acordo com as Normas e Legislações Vigentes.

#### 5.2 Subcontratação

**5.2.1** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

**5.2.2** Justifica-se a negativa da subcontratação pelas razões que seguem:

**5.2.2.1** Apenas parte do contrato poderia ser subcontratada, nunca a integralidade, dificultando a fiscalização e gestão do contrato por impossibilidade de existência de relação jurídica direta entre Administração e Subcontratada;

**5.2.2.2** Daria oportunidade para licitantes não qualificados participarem do certame com intuito prévio de terceirizar a execução do objeto;

**5.2.2.3** Levaria à abertura para intermediação de negócios, encareceria os custos da contratação, podendo refletir em prejuízo aos cofres públicos.

### 5.3 Consórcio

**5.3.1.** Não poderão participar pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

**5.3.1.1** Justifica-se, de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, LEI 14.133, DE 1.º DE ABRIL DE 2021, TÍTULO II. DAS LICITAÇÕES, CAPÍTULO I. DO PROCESSO LICITATÓRIO, Art. 15, a participação de empresas em consórcio é geralmente autorizada pela Administração Pública quando a dimensão e a complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas exigem a associação entre os particulares. Essas são situações em que apenas algumas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação. No entanto, no caso da presente aquisição, observamos que existe uma ampla variedade de empresas capazes de fornecer serviços. Portanto, a restrição à participação de empresas em consórcio não limita a participação do certame, uma vez que há muitas empresas individualmente qualificadas para atender às necessidades da licitação. Assim, acreditamos que a não participação de empresas em consórcio é justificada neste caso.

### 5.3.2 Garantia da contratação

**5.3.2.1** Objetivando assegurar a regularidade, segurança e eficácia no processo da contratação do objeto, conforme Art. 98 da Lei 14.133/2021, será exigida a garantia de 1% (um por cento) do valor inicial do contrato. Essa garantia será solicitada exclusivamente do licitante vencedor, no momento da assinatura do contrato. A finalidade é assegurar o cumprimento adequado de todas as obrigações contratuais, garantindo a qualidade e conclusão satisfatória das necessidades das unidades escolares e setores da Secretaria da Educação.

**5.3.2.2** Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; II - seguro-garantia; III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. **5.3.2.3** Esta exigência se justifica pelas seguintes razões:

**5.3.2.4** Ao requerer uma garantia, essa administração pública busca assegurar que os proponentes estejam comprometidos e se apresentem de maneira séria durante o processo de licitação. A apresentação de uma garantia demonstra o interesse genuíno da empresa em participar e cumprir as obrigações contratuais. A garantia oferece ainda uma camada adicional de segurança financeira para esta administração pública municipal. Caso o contratado não cumpra suas obrigações contratuais, a garantia pode ser acionada para cobrir eventuais prejuízos ou custos adicionais incorridos pela administração. Esta ainda reduz a probabilidade de desistências ou desistências injustificadas por parte dos proponentes após a adjudicação. A garantia cria um compromisso mais sólido por parte dos concorrentes, evitando que abandonem o processo sem justificativa plausível.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

### 5.4 Da Proposta

**5.4.1.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de encerramento para entrega das propostas iniciais.

**5.4.2.** O licitante **NÃO** poderá oferecer proposta considerando quantitativos inferiores aos previstos para contratação.

### 5.4.3 GARANTIA DA PROPOSTA:

**5.4.3.1** Conforme disposto na Lei 14.133/2021, Art. 58, será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, a quantia de 0,5% (meio por cento) do valor estimado para a contratação, e caberá ao contratado, de acordo com o Art. 96, § 1º, optar por uma das modalidades apresentadas em seus incisos I (caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural), II (seguro garantia) ou III (fiança bancária emitida por banco ou financeira autorizados pelo BACEN).

**5.4.3.2** A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

**5.5.3.3** Esta exigência se justifica pelas seguintes razões: para que seja garantida que a empresa tomou todos os cuidados de ler o edital e entender todas as cláusulas. Também para apontar quaisquer erros que poderão ocorrer no envio da proposta.

## 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 6.1 Condições de Execução

6.1.1 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no prazo de até 10(dez) dias contados do recebimento da OS (Ordem de Serviço), podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado e autorizado pela Administração – Frete CIF – Marília/SP.

6.2 Serão rejeitados no recebimento os objetos com especificações diferentes das constantes neste termo e Proposta.

6.3. Para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação será emitido Termo de Recebimento Provisório.

6.4. Após verificação da qualidade e quantidade do objeto e aceitação do mesmo será emitido Termo de Recebimento Definitivo.

6.5 A empresa contratada se responsabilizará pelo transporte e eventuais danos causados aos produtos por seus empregados, mesmo nas dependências físicas da Secretaria.

**6.6 Sob pena de não recebimento do objeto e instauração do devido processo administrativo, no prazo estabelecido neste Termo, a nota fiscal de venda será apresentada no ato da entrega do objeto, deverá ser emitida pela mesma empresa, com o mesmo CNPJ da vencedora deste pregão.**

### 6.7. É dever da CONTRATADA

6.7.1 Durante a execução do objeto, a Contratada deverá determinar que seus funcionários e prepostos utilizem, obrigatoriamente:



## Prefeitura Municipal de Marília

### Estado de São Paulo

a) Uniforme ou outra vestimenta que os identifique como representantes da Contratada, os quais deverão ser fornecidos pela mesma;

b) Equipamentos de segurança específicos (EPI), conforme exigido pela legislação vigente, quando aplicável.

6.7.2 Responsabilizar-se por todos os danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários no desempenho dos serviços contratados, abrangendo:

a) Equipamentos, instalações gerais ou patrimônio da Secretaria;

b) Danos materiais e pessoais causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, identificados após regular processo administrativo.

6.7.3 Arcar com todos os encargos incidentes, incluindo, mas não se limitando a:

a) Seguridade social, responsabilidades trabalhistas, tributárias, fiscais, securitárias (inclusive seguros obrigatórios), comerciais, civis, criminais e previdenciárias;

b) Indenizações de qualquer natureza que forem devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos e demais envolvidos na execução do objeto contratual.

6.7.4 Responder integralmente pelos danos e prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

6.7.5 Responsabilizar-se pelo pagamento integral dos encargos relacionados à remuneração, transporte e alimentação dos profissionais envolvidos na execução do objeto.

#### 6.7.6 Manutenção Preventiva e Corretiva:

A Contratada será responsável pela realização de:

- a) **Manutenção preventiva**, definida como aquela constante do plano de manutenção recomendado pelo fabricante, conforme disposto no manual do veículo;
- b) **Manutenção corretiva**, destinada ao reparo de defeitos, avarias e falhas que surjam de maneira aleatória, decorrente do uso regular do veículo, entre as manutenções preventivas — incluindo serviços de borracharia.

A Contratante deverá efetuar o acompanhamento das manutenções preventivas por meio de cronograma a ser elaborado pelo fiscal do contrato.

#### 6.7.7 Itens Específicos de Manutenção Preventiva:

Serão obrigatoriamente incluídos como parte da manutenção preventiva:

- a) As medidas previstas no plano de manutenção do fabricante;
- b) Troca de lubrificantes, fluidos, aditivos, pastilhas de freio, correias, filtros, pneus, palhetas para limpeza dos vidros e componentes do sistema de direção e suspensão,



## Prefeitura Municipal de Marília Estado de São Paulo

além de quaisquer itens que garantam o perfeito funcionamento, segurança e dirigibilidade do veículo.

### 6.7.8 Rodízio de Pneus e Alinhamento:

A Contratada deverá realizar:

- a) Rodízio dos pneus durante cada revisão preventiva;
- b) Substituição dos pneus se houver necessidade;
- c) Alinhamento da suspensão e direção, além da verificação e ajuste do balanceamento das rodas, sempre no mesmo intervalo das revisões preventivas.

### 6.7.9 Execução dos Serviços de Manutenção:

Os serviços de manutenção deverão ser realizados:

- a) Na sede da Contratada, ou
- b) Por empresa indicada pela Contratada, desde que esteja localizada no município de Marília.

### 6.7.10 Seguro dos Veículos e Passageiros:

A Contratada será responsável por providenciar os seguintes seguros:

- a) **Seguro obrigatório DPVAT** (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres), garantindo a cobertura conforme disposto na legislação vigente;
- b) **Seguro total** do veículo locado, abrangendo colisão, incêndio, roubo e furto;
- c) Seguro com cobertura para eventuais **danos materiais, corporais e morais** a terceiros decorrentes da utilização do veículo;
- d) **Seguro de acidentes pessoais para os passageiros e o condutor**, garantindo cobertura em casos de morte acidental, invalidez ou outros sinistros previstos na apólice.

### 6.7.11 Substituição do Veículo por Reserva:

Sempre que o veículo locado estiver indisponível por qualquer dos seguintes motivos: **sinistro, revisão, reparos mecânicos, má conservação ou inadequações de segurança**, a Contratada deverá:

- a) Substituí-lo por um veículo reserva com características iguais ou superiores às especificadas neste Termo de Referência, com as mesmas coberturas e garantias de seguro;
- b) Efetuar a substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação formal da Contratante.

### 6.7.12 Apresentação de Documentação Relativa ao Seguro:



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

A Contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato e sempre que solicitado pela Contratante, cópias das apólices de seguro obrigatórias, devidamente atualizadas e válidas, como garantia do cumprimento desta obrigação.

a) contado a partir do recebimento da solicitação formal da Contratante.

### 6.7.13 Cláusula de Exigência da Data de Fabricação do Veículo

#### 6.7.13.1 Cláusula X – Das Condições do Veículo Locado

6.7.13.2 O veículo objeto deste contrato de locação deverá ter obrigatoriamente data de fabricação igual ou inferior a 1 (um) ano contado da data da apresentação do veículo para início da prestação dos serviços, devidamente comprovada por meio de documentação oficial do fabricante.

#### 6.7.13.3 Justificativa

6.7.13.3.1 A exigência do prazo máximo de 1 (um) ano de fabricação para o veículo locado se justifica por motivos de segurança, confiabilidade mecânica, redução de custos com manutenção corretiva, garantia de melhor eficiência energética, diminuição dos índices de emissão de poluentes e conservação da boa imagem institucional do órgão público.

6.7.13.3.2 Por se tratar de veículo destinado ao chefe do executivo, presume-se a necessidade de maior confiabilidade, conforto, tecnologia embarcada, bem como de cumprimento de protocolos de segurança, razões pelas quais veículos novos atendem melhor às demandas específicas do cargo. Ademais, veículos com maior tempo de uso tendem a apresentar desgaste prematuro e maior incidência de falhas mecânicas, o que pode prejudicar a continuidade e a regularidade da prestação dos serviços públicos, bem como expor o usuário a riscos desnecessários.

6.7.13.3.4 Tal exigência se ampara nos princípios da eficiência, economicidade e do interesse público, previstos na Constituição Federal e visa garantir a adequada prestação dos serviços de transporte ao agente público em questão.

## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 A empresa vencedora será convocada pela Divisão de Contratos do Município, para assinar o instrumento contratual.

7.2 A Administração encaminhará o Instrumento Contratual, por meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

7.2.1 A assinatura deverá ser preferencialmente eletrônica, com certificação pela ICP-Brasil, podendo ser realizada gratuitamente pelos seguintes sites: <https://assinador.iti.br/assinatura/> ou <https://marilia.1doc.com.br/atendimento>;

7.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e, desde



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

**7.4** Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato, consoante o disposto no artigo 90, da Lei Federal n.º 14.133/21.

**7.5** Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

### 7.6 Local e horário da entrega dos bens

**7.6.1** O veículo será entregue no seguinte endereço: Rua Bahia, 40 – Centro – Marília/SP – CEP 17501-900.

**7.7** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**7.8** As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

**7.9** A Prefeitura de Marília poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

### 7.10 Da vigência

**7.10.1** O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração. (artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

**7.10.2** No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar a “Declaração de Atualização Cadastral”, conforme item 1.d do Termo de Ciência e Notificação nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2020 (módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – Cad-TECESP- <https://www.tce.sp.gov.br/cadtecesp/>).

### 7.11 Do reajuste

**7.11.1** Os preços inicialmente contratados somente poderão sofrer reajuste após 12 (doze) meses, contados da data do Orçamento Estimado, nos termos do Artigo 92, § 3º da Lei Federal nº 14.133/21, para reposição de eventual perda inflacionária, mediante requerimento da CONTRATADA, pelo índice do IPCA ou outro que vier a substituí-lo a fim de manter o valor real de mercado.

**7.11.2** O requerimento deverá ser protocolado no site: [www.marilia.1doc.com.br/atendimento](http://www.marilia.1doc.com.br/atendimento), será apreciado pelos setores técnicos competentes e, ao final decidido pelo Gestor do Contrato.

**7.11.3** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**7.11.4** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

- 7.11.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.11.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.11.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.11.8 O reajuste **poderá ser realizado por apostilamento** ao processo que originou o contrato, dispensada a formalização de termo Aditivo, conforme Artigo 136 da Lei Federal n.º 14.133/21.

### 7.12 Da extinção do contrato

- 7.12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério do **CONTRATANTE**, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.
- 7.12.2 Constituem motivos para a extinção do contrato, aqueles elencados na Lei Federal n.º 14.133/21, e deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nas situações previstas no artigo 137 da referida Lei.

### 7.13 Da fiscalização do contrato

7.13.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), conforme segue abaixo:

**Fiscal do Contrato:** Bruno Carlos Gaudêncio – 311.995.728-37 / Assessor Especial de Assuntos Estratégicos do Gabinete do Prefeito

**Fiscal Substituto do Contrato:** Rodrigo Vasques Paganini – 245.625.608-51/Assistente Administrativo

7.13.2 O Fiscal de Contratos possui as seguintes atribuições, nos termos do Artigo 7º do Decreto Municipal 14.464/2024:

7.13.2.1 Esclarecer prontamente as dúvidas surgidas na execução do objeto contratado;

7.13.2.2 Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias ao contratado para perfeita execução dos serviços;

7.13.2.3 Encaminhar os apontamentos, realizados em registro próprio, ao gestor de contratos para que o mesmo tome as providências cabíveis;

7.13.2.4 Proceder, conforme o caso, avaliação do cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

7.13.2.5 Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

7.13.2.6 Conferir e certificar as faturas ou notas fiscais relativas às aquisições,



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

serviços ou obras e encaminhá-las à unidade responsável pela gestão do contrato;

**7.13.2.7** Proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada, informando à unidade responsável pela gestão da contratação o que pode resultar na execução diversa do que foi contratado;

**7.13.2.8** Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

**7.13.2.9** Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

**7.13.2.10** Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

**7.13.2.11** Realizar, na forma do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

**7.13.2.12** Propor ao gestor de contratos, a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;

**7.13.2.13** Outras atividades compatíveis com a função.

### 7.14 Gestor do contrato

**7.14.1** Fica indicado o Gestor do contrato, conforme segue abaixo:

**Gestor do Contrato:** Rafael Durval Takamitsu ou por seu substituto

**7.14.2** O Gestor da Contrato terá atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, nos termos do Artigo 8º do Decreto Municipal 14.464/2024, especialmente:

**7.14.2.1** Controlar a vigência do contrato;

**7.14.2.2** Tomar providências objetivando eventual prorrogação do prazo ou abertura de novo processo licitatório;

**7.14.2.3** Recepcionar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e proceder os devidos encaminhamentos;

**7.14.2.4** Analisar os pedidos de aditivo contratual e proceder os devidos encaminhamentos;

**7.14.2.5** Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

**7.14.2.6** Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

**7.14.2.7** Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado;

**7.14.2.8** Analisar a documentação que antecede o pagamento;

**7.14.2.9** Acompanhar o prazo para concessão de reajuste de preços, nos termos da data-base fixada no instrumento convocatório e tomar as providências necessárias para que o mesmo seja formalizado, após requerimento do interessado, mediante termo de apostilamento.

**7.14.2.10** Acompanhar a renovação e/ou atualização das garantias contratuais no caso de prorrogação ou alteração de valores dos instrumentos contratuais;

**7.14.2.11** Solicitar o empenho dos valores correspondentes aos contratos, aditivos ou



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

atualizações.

**7.14.2.12** Outras atividades compatíveis com a função.

### 7.15 Do recebimento

**7.15.1** Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no **ato da finalização da entrega dos bens/serviços**, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta

**7.15.2** Se, após o recebimento, constar-se que o objeto foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à PROPONENTE vencedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a situação.

**7.15.3** O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser adequados no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**7.15.4** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

**7.15.5** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

**7.15.6** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da execução nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## 8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

### 8.1 Da Medição

**8.1.1** A medição consiste na verificação se o objeto que foi solicitado é a que está sendo entregue/executado. Desta forma, para a presente execução, a medição será efetuada no ato da entrega/execução pelo servidor responsável pelo recebimento do objeto, sendo que este verificará se a quantidade entregue/executada corresponde à solicitada.

### 8.2 Da Liquidação

**8.2.1** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

**8.2.1.1** o prazo de validade;

**8.2.1.2** a data da emissão;

**8.2.1.3** os dados do contrato e do órgão contratante;

**8.2.1.4** o valor a pagar; e

**8.2.1.5** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**8.2.2** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

**8.2.3** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

### 8.3 Prazo de pagamento

**8.3.1** O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a aprovação da medição, realizada pela fiscalização designada, referente aos serviços efetivamente prestados e aprovados, considerando as condições estabelecidas neste contrato e nos documentos de execução contratual. Para a liberação do pagamento, a contratada deverá apresentar:

1. Documento fiscal (nota fiscal ou fatura) compatível com os valores e serviços executados;
2. Relatório de medição dos serviços, devidamente aprovado pelo fiscal do contrato;
3. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista junto aos órgãos competentes, conforme legislação vigente.

**8.3.2** Em caso de pendências ou inconsistências nos documentos apresentados, o prazo de pagamento será suspenso até a regularização pela contratada, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratuais.

**8.3.3** Não serão consideradas as propostas com condições de pagamento "Antecipado" e com prazo contado "Da emissão da Nota Fiscal".

### 8.4 Forma de pagamento

**8.4.1** A prefeitura NÃO efetuará pagamento através de cobrança bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados por meio de Ordem de Pagamento Bancária, mediante crédito em conta corrente, devendo para tanto a Licitante indicar no Modelo de Proposta os Dados Bancários: nº do Banco, Agência, nº da Conta corrente e Código de identificação se houver.

**8.4.2** Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, poderá haver incidência de correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculados entre a data final do período de adimplemento de cada parcela e a do efetivo pagamento, devendo, entretanto ser solicitado pela CONTRATADA, através de requerimento protocolado no site ([www.marília.1doc.com.br/atendimento](https://www.marilia.1doc.com.br/atendimento)).

## 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### 9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta.

**9.1.1** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, conforme Anexo I-A, com adoção do MODO DE DISPUTA ABERTO, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO MENSAL.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

### 9.2 Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### 9.2.1 Habilitação Jurídica

**9.2.1.1.** Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**9.2.1.2.** Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor>;

**9.2.1.3.** Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**9.2.1.4.** Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**9.2.1.5.** Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**9.2.1.6.** Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

**9.2.1.7.** Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

**9.2.1.8.** Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

**9.2.1.9.** Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (artigos 17 a 19 e 165).

**9.2.1.10.** Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### 9.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

**9.2.2.1** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**9.2.2.2** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **Estadual/Distrital OU Municipal/Distrital** relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; **(Estadual quando for produto e Municipal quando for serviço).**

**9.2.2.3** Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**9.2.2.4** Prova de regularidade com a Fazenda **Estadual/Distrital OU Municipal/Distrital** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; **(Estadual quando for produto e Municipal quando for serviço).**

**9.2.2.5** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos **Estadual/Distrital OU Municipal/Distrital** relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; **(Estadual quando for produto e Municipal quando for serviço).**

**9.2.2.6** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**9.2.2.7** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

### 9.2.3 Qualificação Econômico-Financeira

**9.2.3.1** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com data de expedição não superior a 90(noventa) dias, contados da data de encerramento para entrega das propostas iniciais, desde que em validade - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

**9.2.3.2** Justifica-se a exigência de certidão negativa de falência pela necessidade de assegurar a capacidade econômico-financeira da empresa contratada. Essa medida visa proteger o contratante de possíveis prejuízos decorrentes da contratação de uma empresa em situação de insolvência ou falência.

## 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

**10.1.** O custo estimado total da contratação terá como referência os valores unitários já apurados na estimativa de preços, realizada por esta unidade requisitante, constantes do quadro comparativo anexado ao Processo;

**10.2** O orçamento estimado da contratação **não** terá caráter sigiloso, conforme o Art. 24 da Lei n.º 14.133/2021. (se quiser que seja sigiloso tem que justificar)

**10.3 O preço estimado com base na pesquisa de mercado constante do processo é de R\$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais), por mês, totalizando R\$ 118.680,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e oitenta reais), para 12 meses.**

### 10.4 Justificativa para a realização da estimativa de mercado



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

Em atendimento ao artigo 23, inciso IV, foi realizada uma pesquisa de mercado direta junto a 8 (oito) fornecedores, solicitação formal de cotação, destes 05 (cinco) retornaram com proposta de estimativa de mercado. Esta metodologia foi adotada levando em consideração a necessidade de assegurar uma estimativa real de mercado, buscando preços atualizados e que reflitam com fidelidade os valores praticados no setor. A escolha dos fornecedores foi realizada de forma criteriosa, priorizando empresas com atuação reconhecida no ramo específico de atividades, com o intuito de abranger uma pesquisa mais ampla possível, garantindo a conformidade e a competitividade dos preços coletados.

Adicionalmente, cabe mencionar que as cotações obtidas foram realizadas dentro do período de até 06 (seis) meses anteriores à data de divulgação do edital, em conformidade com as exigências normativas vigentes, o que reforça a atualidade das informações obtidas.

Por se tratar de uma necessidade específica e peculiar, verificou-se que não há parâmetros disponíveis em bancos de preços oficiais que pudessem atender plenamente às características do objeto em questão. Portanto, a ampliação da pesquisa diretamente com fornecedores do mercado foi fundamental para assegurar a obtenção de dados suficientes para uma análise justa e precisa, atendendo aos princípios da economicidade e eficiência.

Dessa forma, a pesquisa realizada, além de atender às normas legais, buscou garantir que a definição do orçamento estivesse embasada em valores condizentes com o mercado, assegurando a idoneidade do processo e a possibilidade de uma ampla participação competitiva no futuro certame.

### 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**11.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos.

consignados no Orçamento Geral do Município.

**11.2** A contratação será atendida pela Reserva Orçamentária a ser definida pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Econômico.

**11.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

### 12. ANEXOS

**ANEXO – I –A - Justificativa para a Realização do Pregão Presencial**

### 13. RESPONSÁVEL

**RAFAEL DURVAL TAKAMITSU**  
Chefe de Gabinete



# **Prefeitura Municipal de Marília**

## **Estado de São Paulo**



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

### ANEXO – I-A

#### Justificativa para a Realização do Pregão Presencial para Locação de Veículo do Gabinete do Prefeito

A escolha pela modalidade de **Pregão em sua forma Presencial** para a contratação dos serviços de locação de 01 (um) veículo de passeio, tipo SUV, bicomcombustível, cor preta, cinza ou chumbo, motor com potência mínima de 175CV e 2.0L, transmissão automática de 10 velocidades, com 7 airbags, freios ABS, sistema de alerta de mudança de faixa, direção hidráulica ou elétrica, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, injeção eletrônica, 5 (cinco) portas, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, central multimídia, película antifurto, rodas de liga leve 18", faróis em LED, retrovisores externos eletro-retráteis, coberto por seguro total, registrado e emplacado, **sem condutor e sem combustível**, franquias mínimas de 5.000 km (cinco mil quilômetros) por mês, sem cobrança adicional de taxa por quilometragem dentro deste limite e com modelo de referência Toyota Corolla Cross XRE, destinado ao Gabinete do Prefeito para serviços e viagens oficiais do Chefe do Executivo e demais passageiros, encontra-se solidamente fundamentada nas **vantagens inerentes à dinâmica processual do certame presencial que promovem maior agilidade, confiabilidade, economicidade e celeridade na condução da licitação.**

#### 1. Fundamentação Legal: Art. 17, § 2º da Lei nº 14.133/2021

A Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, estabelece em seu Art. 17, § 2º:

"A licitação será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica, salvo nas hipóteses de inviabilidade técnica ou **desvantagem para a Administração devidamente justificadas no processo.**"

Neste contexto específico, a opção pela modalidade presencial não configura uma restrição arbitrária à competitividade ou um descumprimento do princípio da economicidade. Pelo contrário, representa uma **vantagem substancial e estratégica para a Administração Pública na condução do processo licitatório**, dada a natureza do bem a ser contratado e a necessidade de decisões pontuais e ágeis durante a sessão.

#### 2. Vantagens da Modalidade Presencial no Processo Licitatório

A condução do Pregão na forma presencial oferece benefícios significativos para a eficiência e o controle do próprio certame, traduzindo-se em uma gestão mais apurada e célere:

- **Celeridade na Tomada de Decisões e Resolução de Questionamentos:** A sessão presencial permite que o Pregoeiro, bem como a equipe de apoio, promovam a comunicação direta e imediata com os licitantes. Dúvidas sobre as propostas, especificações ou termos do edital podem ser esclarecidas em tempo real, evitando interrupções e atrasos comuns em ambientes eletrônicos, onde a comunicação é assíncrona. Esta agilidade é crucial para a rápida tramitação do certame.



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

- **Confiabilidade e Transparência Aumentadas no Processamento:** A interação face a face durante a sessão pública proporciona um ambiente de maior confiança mútua e transparência perceptível. A presença física dos representantes das empresas permite a observação direta de todas as etapas, desde a abertura das propostas até a fase de lances e negociação. A resolução de eventuais inconsistências documentais ou erros formais pode ser feita com maior agilidade e clareza, reduzindo o risco de contestações ou recursos que poderiam alongar o processo licitatório.
- **Potencial de Maior Economicidade na Fase Competitiva:** A dinâmica da disputa de lances verbais ou presenciais pode intensificar a competição entre os participantes. A possibilidade de contrapropostas imediatas e negociação direta após a fase de lances com o Pregoeiro, em um ambiente de tempo real, estimula uma agressividade competitiva que frequentemente resulta na obtenção de preços mais vantajosos para a Administração.
- **Otimização Burocrática e Administrativa:** A interação presencial facilita a rápida verificação de documentos, a formalização de atos e a resolução de questões que poderiam demandar tempo excessivo em um ambiente eletrônico. A agilidade na identificação de documentos faltantes ou inconsistentes, e a consequente habilitação ou inhabilitação, contribuem para um fluxo processual mais fluido e menos propenso a recursos de natureza formal, otimizando o tempo e os recursos administrativos envolvidos na licitação.

### 3. Não Afronta a Ampla Participação

Embora a modalidade eletrônica permita um universo de licitantes geograficamente mais amplo, a realização do pregão em sua forma presencial, com as devidas previsões editalícias, não impede a ampla participação de empresas que estejam genuinamente interessadas e qualificadas para o serviço:

- **Previsão de Envio Remoto de Propostas:** O edital de licitação preverá expressamente a possibilidade de empresas de outras localidades enviarem suas propostas e documentos de habilitação por meio de serviços de entrega rápida, como **SEDEX 10** ou similar, garantindo que os envelopes cheguem ao local e horário estabelecidos para a sessão pública. Essa medida elimina a barreira inicial de deslocamento para a mera entrega da proposta.
- **Qualificação do Participante:** A exigência de que o licitante ou seu representante esteja presente na sessão de lances não é uma barreira intransponível para empresas de outras localidades, mas sim um requisito para a dinâmica competitiva do pregão em sua forma presencial. Empresas que operam no mercado de locação de veículos de alto padrão e para serviços estratégicos, como a locação, para a alta administração, frequentemente possuem a estrutura e o interesse em enviar representantes para certames dessa natureza, avaliando o custo-benefício de tal deslocamento frente à importância do contrato. A "ampla participação" é, neste contexto, entendida como a participação de um universo adequado de licitantes qualificados e com capacidade real de atender plenamente as exigências do serviço.

### 4. Não Afronta o Princípio da Economicidade

O princípio da economicidade, conforme interpretado pelos órgãos de controle (como o



# Prefeitura Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

Tribunal de Contas da União - TCU), não se restringe ao menor preço nominal, mas abrange a **relação custo-benefício e o custo total do ciclo de vida do contrato**. Para um serviço desta natureza, a economicidade é alcançada por meio da otimização de diversos fatores que a forma presencial pode promover no **processo de contratação**:

- **Redução de Custos Indiretos Processuais:** A agilidade na resolução de questões durante a sessão do pregão e a menor probabilidade de recursos meramente protelatórios ou baseados em ambiguidades de comunicação (comuns em ambientes eletrônicos) resultam em um processo licitatório mais rápido, com menor custo administrativo em termos de tempo de pessoal e recursos materiais.
- **Maximização do "Valor por Dinheiro" no Processo:** A capacidade de negociação direta e a dinâmica competitiva do pregão presencial contribuem para a obtenção de preços mais ajustados à realidade do mercado para o momento da sessão, resultando em uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

### 5. Interpretação dos Órgãos de Controle (TCU/TCE)

Os órgãos de controle, embora incentivem a modalidade eletrônica como regra, reconhecem que a finalidade última da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Esta vantajosidade não se limita ao preço, mas engloba a qualidade, segurança, confiabilidade e efetividade na execução do objeto, e, principalmente, a eficiência e a segurança jurídica do próprio processo licitatório. A jurisprudência tem aceito o afastamento da preferência pela via eletrônica quando:

- A Administração demonstra, de forma inequívoca, que os **benefícios procedimentais (agilidade, confiabilidade, maior poder de negociação na sessão)** superam a potencial ampliação do número de licitantes que a modalidade eletrônica poderia proporcionar.
- A decisão está pautada no **interesse público primário** de garantir um processo licitatório mais eficiente, transparente e capaz de gerar a melhor proposta, respeitando integralmente a legislação vigente.

### Conclusão:

A decisão pela realização do Pregão em sua forma Presencial para a contratação dos serviços de locação de veículo para o Gabinete do Prefeito, é plenamente justificável. Esta modalidade promove uma condução processual mais ágil, confiável e econômica, otimizando as etapas de disputa e negociação e garantindo que o certame seja concluído com a máxima eficiência e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem afrontar os princípios da ampla participação e da economicidade.

**RAFAEL DURVAL TAKAMITSU**  
Chefe de Gabinete



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20ED-3CC9-794E-5933

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL DURVAL TAKAMITSU (CPF 310.XXX.XXX-12) em 15/07/2025 12:15:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marilia.1doc.com.br/verificacao/20ED-3CC9-794E-5933>